

נכון ליום 30/8/2023

כתב התחייבות – חיבור בית תוכנה לשע"ם

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

בין : רשות המסים – שע"ם (שירות עיבודים ממוחשבים)

(להלן – רשות המסים-שע"ם)

מצד אחד

לבין המשתמש :

מס' יישות (ח.פ., ת.ז., וכו') _____

באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה _____

ת"ז מורשה החתימה _____

(להלן - המשתמש)

מצד שני

הואיל :

ובמסגרת רשות המסים-שע"ם פועלים שירותי התוכנה של רשות המסים הכוללים שירותים תפעוליים API'S, אינדקס שירותים, שירותי מידע ממאגרים, פורטל המציג מידע ומאפשר ביצוע פעולות באמצעות API, פרוטוקולי תקשורת וכן סביבת בדיקות (להלן: "פלטפורמת API");

והואיל :

ורשות המסים-שע"ם מוכנה לספק את פלטפורמת API שיוגדרו על ידה מפעם לפעם המבוססים על מערכות שע"ם לצרכי עבודתו של המשתמש מול רשות המסים;

והואיל :

והמשתמש מעוניין בקבלת שירותים מפלטפורמת API, כפי שיוגדרו או חלקם בתנאים המפורטים להלן,

לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים

המבוא לכתב התחייבות זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2. פרשנות

למונחים שלהלן תהא בכתב התחייבות זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן ההקשר משמעות אחרת.

- (1) **"מחשב שע"ם"** - כל מחשב ומערכת ממוחשבת או אחרת של שע"ם וכל מחשב ומערכת אחרים שאליהם מחובר מחשב או מערכת כלשהי של שע"ם ואשר קשורים במתן שירותי מידע לפי כתב התחייבות זה בכל דרך שהיא.

- (2) **"מידע מותר"** - מידע המצוי במחשב שע"ם שהמשתמש מורשה לקבלו לצורך עבודתו מול רשות המסים ובהתאם לשירותים המתעדכנים מעת לעת. יובהר כי כל שאילתה או יישום או שירות שאינם מופיעים ייחשבו לעניין כתב התחייבות זה כ- "מידע אסור".
- (3) **"מידע אסור"** - מידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים במחשב שע"ם, למעט מידע מותר.
- (4) **"שירותי מידע"** - שליפת מידע, הזנת מידע וביצוע חישובים לפי הוראות כתב התחייבות זה ונספחיו כפי שמוגדר מפעם לפעם על מסכי הפתיחה ובהודעות שע"ם, וכמו כן שירותים נוספים המוגדרים ע"י שע"ם מפעם לפעם.
- (5) **"משתמש"** - בית תוכנה הפונה ומשתמש בשירותים של שע"ם

3. השימוש בפלטפורמת API

- (1) כניסה ושימוש בפורטל מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן, לעיקרי מדיניות הפורטל וכן למדיניות הפרטיות לרבות למדיניות ה-cookies בהן נעשה שימוש בפורטל.
- (2) הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את השירותים והתכנים בפורטל בכל עת כמו גם לשנות תנאים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. המשך כניסת המשתמש ושימוש בפורטל משמעם כי הוא מסכים לכל שינוי כאמור.
- (3) אם הנך עושה שימוש ב-API's מטעם יישות משפטית אחרת, הנך מצהיר בזאת כי אתה בעל הסמכות לחייב את אותה יישות משפטית וכי הסכמתך לתנאי השימוש נעשית מטעם אותה יישות משפטית ובשמה.
- (4) אישור שע"ם להתחברות משתמש לפלטפורמת API מותנית בהטמעה של כלל שירותי הפלטפורמה הרלוונטיים כמקשה אחת. שעם שומרת לעצמה את הזכות לוודא שלמות ותקינות הממשק בטרם יאושר.

4. תכולת פלטפורמת API

- תכולת השירותים תותאם להתפתחות הפורטל והשירותים שיוענקו למשתמשים המורשים מעת לעת. תכולת השירותים יכולה להתרחב או להצטמצם על-פי קביעת רשות המסים-שע"ם.
- (1) שירותים תפעוליים API's השירותים התפעוליים יכללו את הגדרות ה-API's, והפרמטרים השונים הנדרשים לקבלת השירותים.
 - (2) אינדקס השירותים הפורטל יכלול אינדקס מובנה אשר יציג את כלל השירותים התקפים למועד פניית המשתמש, על-פי ההרשאות הנמצאות ברשותו. אינדקס השירותים יעודכן מעת לעת.
 - (3) שירותי מידע ממאגרים השירותים יכילו הצגה ועיבודי מידע ממאגרי הרשות. השימוש בהם ייעשה על-פי הרשאות מוסדרות
 - (4) תמיכה והנחיות פורטל השירותים יכיל תמיכה והנחיות, כמו גם שאלות נפוצות (FAQs).

5. התחייבויות המשתמש

- (1) המשתמש מתחייב לשמור בסודיות גמורה כל מסמך, מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, המתקבלים מהשירותים של שע"ם, וכן לגבי כל גורם אחר המקיים קשרים ומשתמש בשירותים, או לגבי כל עניין שחלה עליו חובת שמירת פרטיות, נושאים עסקיים ומסחריים, רעיונות ידע, טכניקות פיתוח, מידע אודות מערכות, מאגרי מידע, שיטות עבודה, אבטחת מידע, ובכלל זאת סיסמאות, מפתחות, client ID, אמצעי גישה (להלן: מידע מוגן) שיגיעו לרשותו או לידיעתו בקשר עם השימוש בפורטל. הוראה זו תחול גם על עובדי המשתמש.
- (2) המשתמש מתחייב שלא להעניק רישיון משנה לשימוש בשירותים על ידי צדדים שלישיים.
- (3) המשתמש מתחייב שלא לבצע שינויים בשירותים וב-API's, לרבות הנדסה הפוכה (reverse engineering).
- (4) אין לשווק את התוכנה המשתמשת בשירותים וב-API's כתוכנה מורשית מטעם רשות המסים ו/או שע"ם, ואין להשתמש בסמלים (לוגו) של רשות המסים ו/או שע"ם.
- (5) המשתמש מתחייב שלא לפנות לשירותים בניגוד להנחיות השימוש בהם, וכן מתחייב לעמוד בכל תנאי השימוש שיוגדרו לכל שירות בנפרד.
- (6) המשתמש מתחייב לפעול לפי השינויים במתכונת העבודה ודרישותיה, כפי שיקבעו מעת לעת עי רשות המסים-שע"ם, ויפצו מטעמו.
- (7) המשתמש מתחייב לוודא כי האמצעים המשמשים אותו בקשר עם פעילותו מתאימים מבחינה טכנית ותומכים בשירות המבוקש.
- (8) המשתמש מתחייב להודיע לרשות מיד כשיודע לו אודות כל מקרה של שימוש לרעה בשירותים ו/או בפורטל ו/או בתשתיות ו/או אירוע אבטחת מידע או קיום חשש לכך.
- (9) המשתמש מתחייב לעמוד בכל כללי אבטחת מידע כמפורט בנספח "אבטחת מידע" לכתב התחייבות זה.

6. קבלת פלטפורמת API והשימוש בה

- (1) השימוש בפורטל, בשירותים, וב-API's הינו רק עבור המטרות המוגדרות בכתב התחייבות זה ולצרכי ביצוע פעולות מול רשות המסים. אין לאפשר גישה לשירותים ול-API's למטרות שאינן קשורות בדיווחים ותשלומים לרשות המסים ואין לעשות שימוש במידע לצורך המטרות הללו, גם אם הלקוח נתן הסכמה לכך. אין להעביר מידע, לשכפלו, להעתיקו שלא לצרכים שהוגדרו במפורש.
- (2) חל איסור לבצע כל שימוש שלא הותר במפורש לפי תנאי שימוש אלו.
- (3) המשתמש חייב לנהל בעצמו את היוזרים וה-TOKENS המופקים מרשות המסים-שע"ם לטובת שימוש בשירותים ה-API's, עם המזהים שקיבל מפורטל המפתחים.
- (4) כל בית תוכנה שינהל TOKENS של משתמשי הקצה, אשר הופקו ע"י רשות המסים-שע"ם, חייב ברישום ובהתחייבות כאמור בכתב התחייבות זה.
- (5) המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש בפורטל, בשירותים, ב-API's, ביישומים, ובאתרים, והרשות לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמש, לרבות נזק שייגרם על ידי השימוש בשירותים, פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו שנעשו על ידי המשתמש או בשל אי נכונות הצהרותיו וכיו"ב.
- (6) הרשאת גישה למידע בשם הלקוח תינתן לתקופה של עד שנה או עד למועד אחר שיקבע ע"י רשות המסים-שע"ם, ויהיה צורך לחדש את ההרשאה בתום התקופה.

- (7) מבלי לפגוע מכלליות האמור, אין לעשות שימוש בפורטל ו/או ב-API's או לפתח אפליקציות ו/או פונקציונאליות באופנים הבאים:
- לשם פיתוח אפליקציות ו/או פונקציונאליות שאינן מורשות על פי הוראות הדין או הרגולציה, שימוש המהווה, מקדם או מקושר עם וירוס מחשבים או תוכנות זדוניות.
 - שימוש העלול לגרום לפגיעה בתפקוד התקין של הפורטל או יתר השירותים.
 - שימוש המהווה הפרת הוראות הדין ו/או הסכם זה ובכלל זאת הפרת זכויות צדדי ג'.
- (8) כל משתמש מתחייב שקבלת שירותי המידע תתבצע תוך שימוש במידע מותר בלבד.
- (9) המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין או בניגוד לכללי האתיקה של הגוף המקצועי שהוא והשותפים שלו או העובדים שלו חברים בו, לפי העניין, ו/או גוף שהם כפופים לדין המשמעת שלו.
- (10) המשתמש מתחייב לא להזין למחשב שע"ם שום מידע פרט למידע הרלוונטי עבור לקוחותיו אשר הסמיכו אותו לכך.
- (11) המשתמש מתחייב לא לאפשר לאדם אחר לעשות שימוש באמצעי הזיהוי שקיבלו לקוחותיו, בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מתחייב לקיים הסדרים מתאימים שימנעו שימוש כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא למסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי כתב התחייבות זה, מידע שיאפשר לו לעשות שימוש בשירותים למחשב שע"ם.

7. התחברות, תקשורת ואבטחת מידע

- (1) הגישה לשירותים ול-API's תהיה לאחר אישור של בעל המידע, ועל ידי התחברות ישירה שלו לאחר הזדהות. ההזדהות תתבצע על ידי פרוטוקול אימות מקובל בעולם לנושאים או OAuth2 ו/או על פי כללי הזיהוי הקבועים בהנחיות שבאתר רשות המסים באישור מערך הסייבר הלאומי כפי שאושרו מעת לעת.
- (2) ההתחברות למחשב שע"ם תיעשה לפי ההנחיות המפורטות בפורטל השירותים, לרבות הזדהות אישית של המשתמש ו/או עובד מטעמו, לרבות רישום לכל שירות, ולרבות זיהוי התוכנה כאמור בפורטל השירותים.
- (3) המשתמש מתחייב כי הוא יעמוד בכל התנאים הנדרשים לצורך אבטחת מידע בקשר עם השימוש בפורטל ועם השירותים.
- (4) על המשתמש לוודא שאין כשלים בתוכנה המשתמשת בשירותים וב-API's, המאפשרים חדירות ותקיפה, באמצעות בדיקות שיתקיימו לפני שחרור התוכנה ללקוחות בהתאם לתקני הבקרה העדכניים.
- (5) המשתמש חייב לנטר באופן תדיר וקבוע, ולסכל באופן תמידי, כל התנהגות חשודה וכל ניסיון להשיג מידע על הלקוחות ללא הרשאה. במקרה שיתגלה חשד כאמור או כשל בתוכנה, על המשתמש ליידע את רשות המסים-שע"ם ברגע שיוודע לו על כך, למייל lakohot-bt@taxes.gov.il

8. הפסקת מתן השירותים

- (1) במידה שיווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את רשות המסים-שע"ם להפסיק מתן שירותי המידע או חלקם, לרבות אי עמידה של המשתמש בכללי אבטחת מידע, תהא רשות המסים-שע"ם רשאית להפסיק את מתן שירותי המידע או חלקם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.
- (2) אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות ההצהרות של המשתמש שניתנו לשע"ם או אם המשתמש קיבל מידע והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף 8 להלן, אזי יהיה שע"ם רשאי לנתק את הקישור למערכת עד לבירור העניין, ואם יתברר שההצהרות לא היו נכונות יהיה שע"ם רשאי לנתק את הקישור באופן קבוע ו/או לבטל כתב התחייבות זה באופן מיידי.

- (3) בנוסף לאמור לעיל, יהיה שע"ם רשאי בכל עת לנתק משתמש כלשהו מהמערכת מכל סיבה שהיא לרבות על פי הוראות שלטונות המס כאשר קיים חשד שהמשתמש חרג מהוראות כתב התחייבות זה וזאת בלי להודיע למשתמש מראש על כוונת שע"ם לעשות זאת, אולם יודיע שע"ם למשתמש על הניתוק לאחר ביצועו.
- (4) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רשות המסים-שע"ם, תהיה רשאית לנתק את המשתמש במקרים הבאים:
- נעשה שימוש במידע האישי של הלקוחות לצרכים שהלקוחות לא אישרו.
 - קיום חשש לבעיות אבטחת מידע וסייבר אצל המשתמש, העלולים לפגוע במערכות המחשב של רשות המסים-שע"ם, ו/או במידע האישי של משלם המס.
 - היעדר תחזוקה ותמיכה למוצר שהמשתמש מספק.

9. שמירת סודיות

- (1) המשתמש מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם כתב התחייבות זה ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי כתב התחייבות זה.
- (2) המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה מהווה עבירה ובין היתר על פי סעיף 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, סעיף 142 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975, סעיף 231 לפקודת המכס, סעיפים 231, 232 ו-234 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], סעיף 105 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963, סעיף 50 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א - 1961, סעיף 19 לחוק מס קניה (טובין ושירותים), תשי"ב - 1952 וסעיף 223 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

10. חבלה ומידע אסור

- (1) המשתמש ומי מטעמו מתחייבים לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום לשינוי כלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים במחשב שע"ם, פרט להזנת הנתונים אותם הוא מורשה להזין על פי כתב התחייבות זה.
- (2) המשתמש ומי מטעמו מתחייבים לא לנסות לקבל מידע אסור ממחשב שע"ם, ואם במקרה יגיע אליהם מידע אסור בדרך כלשהי, מתחייבים:
- למחוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר שבשליטתו ושבנו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך לשע"ם מיד כשייודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את הדף המודפס אל שע"ם, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף או העתק אחר של המידע האסור.
 - להודיע מיד טלפונית ובכתב על האירוע לשע"ם.
 - לא לעשות כל שימוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך פסקאות (2)9 א ו- (2)9 ב בסעיף זה.
- (3) מילא המשתמש אחר כל הוראות כתב התחייבות זה, לא תחול עליו מכוח הוראות כתב התחייבות זה כל אחריות לנזק שיגרם כתוצאה מהגעת המידע האסור אליו.

11. אחריות ושיפוי

- (1) המשתמש מתחייב ונושא באחריות המלאה לכל שימוש בפורטל, בשירותים, ב-API's, באפליקציה, באתרים או בכל חומר אחר שימש לכתב התחייבות זה והשימוש בשירותים וב-API's ופיתוח האפליקציה/הפונקציונליות ייעשו בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לזכויות צדדים שלישיים. רשות המסים-שע"ם לא תישא באחריות כלשהי לרבות נזק שייגרם על ידי המשתמש ו/או עקב פעילות המשתמש, פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו שנעשו על ידי המשתמש או בשל אי נכונות הצהרותיו וכיו"ב.
- (2) השירותים וה-API's ניתנים לשימוש בהתאם לכתב התחייבות זה כמות שהם (As Is). מתן הגישה לשירותים ול-API's אינו יוצר מצג כלשהו מטעם רשות המסים-שע"ם ביחס לשירותים ול-API's, לרבות התאמתם עבור פעולות מסוימות, רציפותם, פעילותם ללא הפרעה, זמינותם, עדכניותם, רמת אבטחתם ואינה אחראית לאיכות המידע או לדיוקו.
- (3) רשות המסים-שע"ם תעמיד את השירותים וה-API's לרשות המשתמש בהתאם להוראות הדין. רשות המסים-שע"ם אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם שימוש בשירותים וב-API's או בקשר עם היעדר האפשרות להשתמש בהם ו/או בקשר עם הסתמכות המשתמש על התוכן והמידע הנכלל בהם. השימוש בשירותים וב-API's נעשה על אחריות המשתמש בלבד והמשתמש יהיה אחראי לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם לו או לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, נזק עקב אובדן רווחים, אובדן הכנסות, נזק למוניטין, נזק למערכות מחשב ו/או אובדן מידע.
- (4) על אף האמור לעיל, האחריות של המשתמש ושל רשות המסים-שע"ם לכל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם לצדדים שלישיים תהיה על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשות המסים-שע"ם אינה אחראית לכל אובדן, השחתה או מחיקה של מידע של משתמשים שיאוחסן בפורטל ובסביבת ה-sandbox. המשתמש אחראי באופן בלעדי לביצוע שמירה וגיבויים ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים להגנה ושמירה על המידע לרבות בהתאם להוראות כל דין.

חתימת מורשה החתימה אצל המשתמש

שם _____	תעודת זהות _____
טלפון _____	דוא"ל _____
חתימה _____	